

正本

园林绿化工程施工合同

工程名称： 第四届中国绿化博览会宁夏展园建设项目

发包方： 宁夏回族自治区林业项目管理中心

承包方： 宁夏太阳升园林绿化工程有限公司

合同编号：

签订日期： 2019年9月18日

第一部分 协议书

合同编号: _____

发包人(全称): 宁夏回族自治区林业项目管理中心

承包人(全称): 宁夏太阳升园林绿化工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同:

一、工程概况

工程名称: 第四届中国绿化博览会宁夏展园建设项目

工程地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市

工程内容: 施工图纸和工程量清单报价中的全部内容

工程立项批准文号: _____

资金来源: 自治区财政资金

二、工程承包范围

承包范围: 硬质景观、绿化工程、给水工程、电气工程等建设工程全部内容和园区设施维护、绿化养护至2020年10月30日。

三、承包方式: 包工包料。

四、合同工期

工 期: 2019年12月30日前完成宁夏展园主体建设工程,2020年

3月31日完成全部基础设施和绿植种植工程。2020年4月1日至10月30日负责园区设施维护、绿植养护工作。

五、质量标准

工程质量标准： 达到合格。

六、合同价款

金额（大写）：叁佰陆拾捌万柒仟陆佰肆拾捌元陆角柒分（人民币）

¥： 3687648.67 元。

七、合同文件及图纸

组成本合同的文件及解释顺序

除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 双方签订的补充协议
2. 中标通知书
3. 投标书及其附
4. 本合同条款
5. 标准、规范及有关技术文件
6. 图纸
7. 工程量清单
8. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、合同生效

合同订立时间： 2019年9月18日。

合同订立地点： 宁夏林业和草原局。

本合同双方约定之日生效。

发包人（甲方、公章）：

宁夏回族自治区林业项目管理中心

地址： 宁夏银川市兴庆区南熏路 60 号

承包人（乙方、公章）：

宁夏太阳升园林绿化工程有限公司

地址： 银川市金凤区高新开发区
商贸广场 7 号楼北朝向 205 号

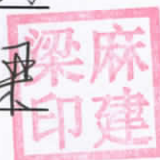
法定代表人：



委托代表人：

法定代表人：

麻建梁



委托代表人：

罗清

电 话： 0951-6836751

电 话： 0951-5660999

传 真：

传 真： 0951-5660999

开户银行：

开户银行： 宁夏银行开发区支行

帐 号：

帐 号： 115010188200007989

邮政编码：

邮政编码： 750001

第二部分 本合同条款

一、适用法律、标准及规范

1. 适用法律法规：国家有关法律、法规和宁夏有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

2. 适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2003）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211-2003）、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213-2003）。

3. 双方另有约定列入补充条款。

4. 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。

二、图纸

1. 发包人提供图纸日期及套数：2019年9月20日，该项目相关的蓝图和电子版图各壹套。

2. 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。

3. 发包人对图纸的特殊保密要求：无要求。

三、双方的权利义务

第1条 监理

1. 1 监理单位名称：贵阳科力建设工程监理有限公司

1. 2 监理工程师

姓名：陈泽，身份证号：522121197310261410，注册号：

52001050 。

职务： 总监理工程师 。

职权： 监理合同内规定的权限 。

需要取得发包人批准才能行使的职权：参与工程的设计变更、增减工程量核实及签证等。

除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。

第2条双方派驻工地代表

2.1 发包人派驻工地代表姓名： 董燕彪

职权： 代表甲方行使甲方职责

2.2 承包人派驻工地代表姓名： 麻建梁

职权：按照设计图纸和有关施工规范，抓好工程的建设和管理。

2.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。

第3条发包人工作

3.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：

(1) 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：

2019年9月18日

(2) 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：时间与第四届中国绿化博览会主办方对接确定。

(3) 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：时间与第四届中国绿化博览会主办方对接确定。

(4) 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：与第四届中国绿化博览会主办方对接确定。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间。

(6) 水准点和坐标控制点交验要求：与第四届中国绿化博览会主办方对接确定。

(7) 组织图纸会审和设计交底的时间：2019年9月20日

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作。

3.2 发包人委托承包人办理的工作。

第4条 承包人工作

4.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求。

(2) 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：依据第四届中国绿化博览会相关的规定执行。

(3) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续。

(4) 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；

对工程成品保护的特殊要求及费用承担。

(5) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担。

(6) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：**做到文明施工、工完场清。**

(7) 双方约定的承包人应做的其他工作。

四、施工组织设计和工期

第 5 条 进度计划

5.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：**开工一周以内。**

5.2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：**一周以内**，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。

5.3 群体工程中有关进度计划的要求：**按监理和第四届中国绿化博览会要求执行。**

5.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

第 6 条 延期开工

因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前 7 日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发

出延期通知的，工期不顺延。

第 7 条 暂停施工

因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。

第 8 条 工期延误

8.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。

(1) 发包人未能按双方约定日期提供图纸及开工条件；

(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；

(3) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

(4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期；

(5) 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；

(6) 不可抗力及自然灾害；

(7) 发包人同意工期相应顺延的其它情况；

(8) 其它可调整工期的因素： 无。

8.2 承包人在以上情况发生后 3 日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后 7 日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。

第9条工期提前

9.1 工期如需提前，双方协议如下：

(1) 发包人要求提前竣工的时间：暂无。

(2) 承包人应采取的赶工措施：协商解决。

(3) 发包人应提供的条件：协商解决。

(4) 因赶工而增加的经济支出和费用承担：协商解决。

五、质量与检验

第10条工程质量

双方对工程质量有争议时，由第三方机构进行鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

第11条隐蔽工程的中间验收

11.1 双方约定的中间验收的部位：需要覆盖和掩盖的隐蔽工程部分。

11.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。

六、安全施工

第 12 条 安全施工

12.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。

12.2 发包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

第 13 条 事故处理

13.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

13.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

七、合同价款支付

第 14 条 合同价款

发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第 15 条 合同价款的调整。

15.1 本合同价款按照招标文件中规定，采用由 中标价 方式确定。

第 16 条 工程量的确认

16.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：10 日以内

16.2 发包人接到已完工程量报告，组织由甲方、监理方、乙方参与现场核量并确认，最终工程量由三方核定并由第三方造价咨询机构审核后确定。

16.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。

第 17 条工程款支付

2019 年 9 月，乙方施工队进场开始实施本项目，甲方支付合同总造价的 50%工程预付款；2020 年 4 月，乙方已完成全部主体工程及全部基础设施和绿化种植工程，进行初步验收后，甲方再次支付工程总造价的 30%工程款；2020 年 10 月，乙方按要求完成全部建设任务和展期养护，进行工程总验收后，甲方支付剩余合同总造价的 20%工程款。以上支付进度，依据财政拨款情况执行。

八、材料设备供应

第 18 条发包人供应苗木材料设备

无内容。

第 19 条承包人采购苗木材料设备

19.1 承包人采购苗木材料设备的约定：按图纸设计的规格执行，由现场监理人员检验合格后方可使用。

九、工程变更

第 20 条设计变更

施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后方可实施，并签署书面变更协议。

第 21 条其他变更

施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。

第 22 条确定变更价款

22. 1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后 5 日内提出变更工程量及价款报告资料。

22. 2 发包人在收到变更资料报告 5 日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。

十、竣工验收与结算

第 23 条竣工验收

23. 1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后 10 日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后 10 日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

23. 2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始

23. 3 因特殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，并明确双方责任。

第 24 条竣工结算

24.1 双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。

24.2 承包人在竣工验收 15 日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。

24.3 发包人自签收结算资料报告之日起 20 日内提出审核意见并予以签认。

24.4 承包人收到竣工结算款后 5 日内将竣工工程交付发包人。

十一、质量保修

第 25 条质量保修：

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

25.1 工程质量保修范围和内容：设计范围内的全部内容。

25.2 质量保修期：按照《建设工程质量管理条例》及有关规定，执行质量保修相关标准。

第 26 条质量保修责任

26.1 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 日内派人保修。

26.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在 24 小时内到达事故现场抢修。

26.3 绿化种植工程在保修期内应达到 2 级养护标准。

26.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。

第 27 条质量保修费用及保修金的支付

27. 1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

27. 2 双方约定的养护期间水、电费用的承担：乙方承担。

第 28 条其他

双方约定的其他保修事项：无。

十二、违约与争议

第 29 条违约责任

29. 1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。

29. 2 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：

每超期 1 日，按千分之一工程价款计算违约金。

29. 3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违

约责任：由第三方机构鉴定质量和损失。

29. 4 其他：无。

第 30 条争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉解决；

十三、其他

第 31 条工程分包

31. 1 分包单位和分包工程内容：无。

31. 2 分包工程价款及结算方法：无。

第 32 条不可抗力

32.1 双方关于不可抗力范围的约定：重大自然灾害。

32.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

(2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6) 延误的工期相应顺延。

32.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第 33 条担保

33.1 本工程双方约定的担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无。

(3) 双方约定的其他担保事项：无。

(4) 担保合同作为本合同附件。

第 34 条 合同解除

34. 1 双方协商一致，可以解除合同。

34. 2 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过 30 日，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

34. 3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

34. 4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使合同无法履行；

(2) 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

34. 5 合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

34. 6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第 35 条合同生效及终止

35. 1 本合同 签订 之日起生效。

35. 2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

第 36 条合同份数

36. 1 本合同正本 贰份 具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数 肆 份，由双方分别收持。

第 37 条补充条款：

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。